

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2175/2531	นายทั้งทอง แซ่เตี๋ยว	โจทก์
	ผู้ร้องขัดทรัพย์	โจทก์
	นายวารี สุขเจริญ	โจทก์
	นางประเทือง สุขเจริญหรือปั้นวิไล	จำเลย
	นายวารี สุขเจริญ ผู้ร้องขัดทรัพย์	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 264		

ความว่า ผู้ร้องขัดทรัพย์ฎีกา ฎีกาของผู้ร้องขัดทรัพย์มีมูลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับการคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาโดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ที่โจทก์นำยึดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

สืบเนื่องมาจากผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถอนการยึดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องหาประกันหรือวางเงินค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินจำนวน 20,000 บาทมาวางศาลภายใน 7 วัน มิฉะนั้นให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ต่อมาโจทก์ยื่นคำแถลงว่า ผู้ร้องขัดทรัพย์ไม่นำเงินมาวางศาลภายใน 7 วัน ขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีของผู้ร้องขัดทรัพย์ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ร้องไม่นำเงินประกัน

ความเสียหายมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลกำหนด จึงให้จำหน่ายคดีชั่วคราวออก
จากสารบบความผู้ร้องชั่วคราวได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีของผู้ร้องชั่วคราวต่อไป โดยอ้างว่ามีได้มีเจตนาที่จะทิ้งคำร้องชั่วคราวของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นสั่ง
ว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามคำร้องไม่มีเหตุสมควรอนุญาต ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องชั่วคราวฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 68,71)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ผู้ร้องชั่วคราวได้รับการคุ้มครองประโยชน์ในระหว่าง
การพิจารณา โดยมีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันควรที่จะอนุญาต ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันควรที่จะอนุญาต ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ประมาณ ชันชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ